

0003745-47.2013.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michele dos Santos

C O N C L U S ã O

Em 25 de fevereiro de 2022, faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Doutor ANDRÉ ROSSI, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP. Eu, _____ (Adriano Paulino dos Santos), Chefe de Seção ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá - SP - cep 11490-900

0003745-47.2013.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003745-47.2013.8.26.0223 - ORDEM Nº 2013/000193

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michele dos Santos

C O N C L U S ã O

Em 25 de fevereiro de 2022, faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Doutor ANDRÉ ROSSI, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP. Eu, _____ (Adriano Paulino dos Santos), Chefe de Seção Judiciário, matrícula 366.032-TJSP, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a).: André Rossi

Vistos.

MICHELE DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do art. 33, caput c.c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de março de 2013, na Rua Antônio Baraçal com a Travessa, 165, defronte a um campo de futebol, Morrinhos I, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo 8 (oito)

porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2014 (fls. 73/74). A ré foi citada e apresentou defesa preliminar. Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Na atual fase, o Ministério Público não vislumbrou circunstância que permitisse eventual aplicação de pena acima de quatro anos, por isso, requereu a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição virtual (fls. 242/244).

É o relatório.

DECIDO.

Com razão o Ministério Público.

Isto porque, ainda que a ré fosse eventualmente condenada, a pena aplicada não seria superior a quatro anos, porquanto ausentes circunstâncias judiciais para tanto.

Nesta hipótese, a prescrição ocorre em oito anos, conforme disposto no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

No caso em tela, o curso do prazo prescricional foi interrompido quando do recebimento da denúncia, em 20 de janeiro de 2014, sendo nítido, portanto, o decurso do lapso temporal prescritivo antes mesmo da presente data.

Ocorre, assim, o que a jurisprudência chama de prescrição em perspectiva, virtual ou em prognose.

Ressalta-se que a prescrição é causa de extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, tornando inapta qualquer eventual condenação cominada.

Nestes termos, o pronunciamento da 11ª Turma do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Importante ressaltar a importância dada pelo Direito pátrio ao instituto da prescrição, que o traz como matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo, em qualquer instância, e mais, de ofício, ou seja, independentemente de provocação. Dai pressupõe-se a inexistência de prejuízo decorrente do decreto prescricional, tendo em vista a preferência da prescrição a qualquer outra matéria, vez que ainda que eventualmente existente um conjunto fático probatório tendente, ou mesmo, patente à absolvição, prejudicada resta a análise de mérito. Por conseguinte, entendendo perfeitamente aceitável, para não se dizer recomendável, a análise acerca da prescrição, mesmo que antecipada, a fim de se evitar um processo fadado ao insucesso, porquanto ainda que se obtenha um decreto condenatório, não haverá pena executável. Nem se fale, outrossim, de falta de previsão legal expressa, porquanto não se trata de ficção jurídica se todo o procedimento aplicado, raciocínio lógico, até o reconhecimento da prescrição antecipada, tem por base as regras de fixação de pena, todas expressamente previstas, sem qualquer criação (Recurso em Sentido Estrito nº 990.08.186489-4, Rel. Des. Luis Augusto Freire Teotônio, 16/10/2009)".

Recorrendo-se subsidiariamente ao processo civil, com desenvolvimento técnico maior do que o processo penal, se vê, com efeito, que falta ao Estado interesse de agir, visto que eventual providência que adviria do processo, a condenação do réu, não teria efeito prático algum, pois bastaria ser a sentença condenatória lançada para que, necessariamente, se reconhecesse a prescrição.

Diante do exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MICHELE DOS SANTOS, na forma do artigo 109, inciso V, c/c artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, determinando o arquivamento dos autos, procedendo-se as anotações e comunicações necessárias.

No ofício a ser encaminhado ao IIRGD, solicite-se a observância do disposto no artigo 202 da Lei de Execução Penal, por analogia, no tocante ao sigilo das informações referentes a este processo, que prescinde do pedido de reabilitação criminal: "Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de

nova infração penal ou outros casos expressos em lei".

P.I.C.

Guarujá, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA